

(1) 파생상품(통화스왑) 거래계약 체결 절차 미준수

- 「환위험 관리요강」 제4조(환위험관리위원회의 설치 및 구성)에 따르면, 공사가 환율변동 위험관리를 위한 파생상품 거래 시에는,
 - 환위험관리위원회¹⁾를 통하여 환위험에 대한 헷지비용 또는 금액의 결정, 환위험관리에 대한 평가 및 외환거래의 적법성 등을 심의·의결하도록 되어 있음
- 한편, 「선박인수 기본계획」(2015. 1. 27, 이사회 의결)에서 스왑 은행은 낮은 금리 제시 은행으로 선정하도록 주무부점장에게 전결권을 위임²⁾하였으나,
 - 선박투자회사³⁾는 공사가 100% 지분을 보유하고 있는 페이퍼컴퍼니(SPC)형태로서 파생상품(통화스왑) 업무 등에 대해 ◆◆◆◆부가 실질적인 업무를 처리하고 있으므로,
 - ◆◆◆◆부(선박투자회사)는 파생상품 거래를 실행하기 전에 중요 판단 사항인 헷지비용 또는 금액, 금리조건, 만기일 설정 등에 대해 환위험관리위원회 심의·의결 내용에 따라 파생상품 거래 계약을 체결함이 타당함

1) ◆◆◆장, ◆◆◆부장, ◆◆◆부장, 기타 위원장이 필요하다고 인정하는 업무부점장 및 외부 환위험관리 전문가 등 10인 이내로 구성되고, 위원장은 자금회계업무 담당이사가 위원장이며, 외부 환위험관리 전문가는 2인으로 운영하고, 통상 위원장 포함 7인(내부 5인, 외부 2인)으로 운영하였음

2) 당시 이사회 안전 및 의사록을 확인한 결과, 헷지비용, 금리조건, 만기일 설정 등 파생상품 주요 거래내용을 심의하는 환위험관리위원회를 개최하지 않아도 된다는 언급은 없었으며, 단지 조건이 유리한 은행을 선정하도록 전결권을 위임한 것으로 보임

3) 「선박투자회사법」에 따라 국내에 설립된 상법상의 주식회사(□□□□ 1 ~ 7호)로서, 대표이사는 ◆◆◆부장, 감사는 ◆◆◆팀장, 이사는 ◆◆◆ 담당자로 ◆◆◆부 직원이 겸직 중이며, 공사는 원화로 선박 투자회사에 출자하고, 선박투자회사는 스왑을 통해 외화(USD) 조달 후 후순위 대출함

- 그런데, ◆◆◆◆부(선박투자회사)가 2015년도에 선박을 인수하는 과정에서 [표 1]과 같이 외화(USD) 조달을 위한 파생상품(통화스왑) 거래 현황을 점검한 결과,

[표 1] 투자금융부(선박투자회사)의 파생상품 거래 현황

(단위 : 천 미불, 백만 원, %)

구 분	Swap Bank	Swap 환율	KRW		USD		원금 Swap 조건	이자 Swap 조건
			금액	수취금리	금액	지급금리		

“기재 생략”

- 선박투자회사별로 각각 실행한 총 7건의 파생상품(통화스왑) 거래계약은 모두 입찰⁴⁾을 통해 국내은행 및 외국계은행에게 외화(USD) 조달 금리를 고정금리로 제시하고 이중 최저 금리를 제시한 은행과 통화스왑 거래계약을 체결하였으나,
- 파생상품(통화스왑) 실행 이전에 헷지비율 또는 금액, 금리조건(고정·변동 금리), 만기일 설정(단·중·장기) 등에 대하여 환위험 관리위원회의 심의·의결을 거치지 아니한 것으로 확인됨

4) 스왑대상은행에 파생상품거래 RFP 발송(Mail) → 파생상품거래 제안서 접수(Mail) → 최저 금리 제시은행 선정

- 그 결과, 헷지비율 또는 금액, 금리조건, 만기일 설정 등에 대하여 충분한 환위험관리위원회의 검토·논의⁵⁾ 없이 파생상품(통화스왑) 거래계약이 체결되었음

< 조치할 사항 >

- ◇ ◆◆◆◆부장(선박투자회사)은 향후 파생상품 거래 시에는 헷지 비율 또는 금액, 금리조건, 만기일 설정 등에 대하여,
- 외부전문가를 포함한 환위험관리위원회를 개최하여 충분히 검토·논의를 한 후 파생상품(통화스왑) 거래계약을 체결하시기 바람(주의).

5) □□□ 차관자금(미화 5억 불) 및 □□□□ 차관자금(미화 5억 불)을 CRC, CRV 및 부실채권 매입 등에 원화로 각각 출·투자 할 때에는 헷지방법, 헷지비율 또는 금액, 금리조건, 만기일 설정 등에 대하여 환위험관리 위원회의를 개최하여 의결 내용에 따라 파생상품 거래를 실행함